

1525343-84.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... na viatura. Possui condenação anterior por tráfico.

Pois bem.

Apesar das negativas de autorias, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos é robusto e indica, com segurança, que as rés, nas circunstâncias descritas na denúncia, traziam os entorpecentes apreendidos, que se destinavam ao tráfico. As testemunhas Felipe e Marilene, guardas civis municipais que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525343-84.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525343-84.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2283117/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 20870543 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3700/21/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 3703/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2283117 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INGRID FREITAS SANTANA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

INGRID FREITAS SANTANA e DANIELE CAROLINE DOS REIS PROCÓPIO, qualificadas nos autos, foram denunciadas e está sendo processadas pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta da inicial acusatória que, em 17 de outubro de 2021, por volta das 17h15, em via pública, nas imediações de estabelecimentos de ensino, na Alameda Dino Bueno, altura do nº 100, Campos Elísios, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, INGRID FREITAS SANTANA estaria trazendo consigo 136 (cento e trinta e seis) porções de cocaína, com massa líquida de 22g (vinte e dois gramas), sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, também nas imediações de estabelecimentos de ensino, DANIELE CAROLINE DOS REIS PROCÓPIO estaria trazendo consigo 2 (duas) pedras de crack, com massa líquida de 6,6g (seis gramas e seis decigramas), 4 (quatro) porções de cocaína, com massa líquida de 2,1g (dois gramas e um decigrama), e 3 (três) porções de maconha, com massa líquida total de 0,9g (nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (p. 131/133), as rés foram citadas (p. 152 e 153) e apresentaram resposta à acusação (p. 159/160), que foi rejeitada (p. 165). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, interrogando-se as rés ao final.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a parcial procedência, com a condenação das rés na forma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação das penas base acima do mínimo legal, em razão da natureza das substâncias apreendidas, pela incidência da agravante da reincidência, pelo afastamento da causa de aumento de pena imputada na denúncia e da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e pela imposição do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, preliminarmente, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade e da ilegalidade da diligência ação dos guardas municipais, por não possuírem poder de polícia. No mérito, requereu a absolvição, em razão da fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para porte para consumo. Ainda, em caso de condenação pelo delito de tráfico, pleiteou a fixação da pena base no patamar mínimo legal, a aplicação da agravante da reincidência na fração mínima, compensando-se com a menoridade relativa em relação à Ingrid, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal e da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei nº. 11.343/06, a fixação de regime diverso do fechado e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há o que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pelos guardas civis municipais no caso em tela. Conforme prevê o artigo 301 do código de Processo Penal, "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", não havendo, portanto, qualquer razão para que referidos agentes fossem impedidos de atuar diante de uma situação flagrancial. Neste sentido: "Embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP" (STJ - HC 109.592/SP - Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - QUINTA TURMA - DJe de 29/03/2010).

No mérito, a pretensão estatal é procedente em parte.

A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 06, pelo laudo constatação de p. 13/16, pelo boletim de ocorrência de p. 29/32, pelo auto de exibição e apreensão de p. 33/34, pelo laudo de exame químico-toxicológico de p. 172/174 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A testemunha Felipe Giusti Anacleto, guarda municipal, relatou, em suma, que o local fica no cruzamento entre a Alameda Dino Bueno e a Alameda Heuvétia e viram as rés descendo em direção ao fluxo (Cracolândia). Ao perceberem a presença dos guardas, demonstraram nervosismo e se separaram, seguindo direções opostas. Efetuada a abordagem, certa quantidade de entorpecentes e balanças foram encontradas com as rés, sendo que com Daniele havia também dinheiro, aproximadamente R\$ 250,00. A Ingrid tinha uns 130 (cento e trinta) eppendorfs de cocaína e a Daniele 02 (duas) pedras de crack, 04 (quatro) porções de cocaína e 03 (três) de maconha. Havia balanças de precisão com ambas. Elas demonstraram nervosismo ao perceberem a aproximação da equipe, o que chamou a atenção.

Acrescentou que traficantes vem se vestindo como moradores de rua e usuários para passarem despercebidos. Indagadas, a Daniele disse que receberia certa quantia pelo serviço (de transporte das substâncias e balança), para entrar com drogas e balança no fluxo, e a Ingrid não falou nada. Elas não apresentavam sinais de consumo de entorpecentes.

As declarações da testemunha Marilene Tomaz de Santana Lisboa, também guarda municipal, foram nesse mesmo sentido. Acrescentou que foi responsável pela abordagem da Daniele e seu parceiro da ré Ingrid.

Interrogada, a ré Ingrid negou a veracidade da imputação. Estava, apenas, com as 136 porções de entorpecente em seu poder, que eram destinadas ao próprio consumo. Cada pino custa R\$ 5,00 e recebeu todos como pagamento de um programa que havia feito. Não conhecia a ré Daniele. É usuária de crack e de cocaína. Indagada se já foi condenada criminalmente ou respondeu a processo criminal, disse que não. Em seguida, novamente indagada, confirmou ter uma condenação por tráfico.

A ré Daniele também negou a autoria dos fatos imputados. Estava apenas com as drogas, que eram para consumo pessoal. Não trazia balança, nem dinheiro. Frequenta o local e não conhecia a ré Ingrid, nem os guardas civis que efetuaram a abordagem. Viu as duas balanças na viatura. Possui condenação anterior por tráfico.

Pois bem.

Apesar das negativas de autorias, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos é robusto e indica, com segurança, que as rés, nas circunstâncias descritas na denúncia, traziam os entorpecentes apreendidos, que se destinavam ao tráfico. As testemunhas Felipe e Marilene, guardas civis municipais que efetuaram a prisão em flagrante das rés, em juízo, confirmaram que, nas circunstâncias descritas na acusação, estavam em patrulhamento quando perceberam o nervosismo por parte das rés, efetuaram a abordagem e apreenderam os entorpecentes, as balanças de precisão e a quantia em dinheiro em posse das mesmas, conforme auto de exibição e apreensão de p. 33/34.

Em relação ao valor probatório das palavras das testemunhas, não há motivos para que se desconfie dos relatos apresentados. Cabia à Defesa alegar e comprovar fato capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). Os relatos uníssonos e compatíveis com a versão apresentada perante a autoridade policial gozam de plena credibilidade e, aliados às substâncias e objetos apreendidos, são suficientes para a condenação das rés.

A variedade de entorpecentes, no caso de Daniele, e a quantidade apreendida com Ingrid, especialmente diante da apreensão de balanças de precisão com ambas, equipamento utilizado na mercancia das substâncias, tornam inviável o afastamento do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o consequente reconhecimento do porte para o consumo, como pretende a Defesa.

A alegação de que os guardas civis teriam forjado a apreensão de balanças de precisão e de R\$ 250,00 com as rés visando imputar falsamente a prática de crime não convence. Não há notícias de que as testemunhas conhecessem as rés e é pouco crível que estivessem com as balanças de precisão e o dinheiro na viatura justamente para incriminar usuários detidos em posse de entorpecentes.

No mais, laudo de exame químico-toxicológico de p. 172/173 confirmou a materialidade delitativa, atestando a apreensão de Cocaína e ADB-Butinaca (canabinoide sintético), substâncias previstas nas listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS 344/98.

Dessarte, sendo certo que, nas circunstâncias descritas na inicial acusatória, as

rés traziam consigo, para fins de tráfico, porções de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a condenação é medida de rigor.

Devidamente delimitada a conduta criminosa e sua autoria, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que nada há de desfavorável, razão pela qual fixo as penas base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para cada uma das rés. Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço a reincidência específica de ambas (proc nº 0007247-52.2017.8.26.0320 – p. 71/73; e proc nº 1514176-41.2019.8.26.0228 - p. 75/76) e fixo as penas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A atenuante da menoridade relativa é destinada a agentes menores de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, o que não se verifica em relação a Ingrid, nascida em 23.06.2000.

A reincidência específica impede a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, pois, como afirmado pelas partes, não é possível traçar qualquer ligação entre o crime praticado e os estudantes e instituições de ensino situadas na proximidades.

Na forma do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, diante da quantidade de pena e da reincidência das ré, imponho o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável a aplicação da detração penal nesse momento, uma vez que o regime inicial fechado decorreu, não apenas da quantidade de pena, mas da gravidade concreta do crime e, especialmente, das condições subjetivas das rés, reincidentes específicas. Ademais, o período de prisão cautelar não é suficiente para qualquer alteração.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

Não estão presentes os requisitos para a obtenção dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência:

A) CONDENO a ré INGRID FREITAS SANTANA, qualificada nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal; e
B) CONDENO a ré DANIELE CAROLINE DOS REIS PROCÓPIO, qualificada nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

Deixo de conceder às rés o direito de recorrer em liberdade. Não havendo qualquer alteração do quadro fático que motivou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, os fundamentos da decisão de p. 88/91 permanecem válidos. De toda forma, cabe registrar que as rés são reincidentes específicas e tornaram a delinquir, o que indica a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, evitando a reiteração criminosa.

Decreto o perdimento do montante apreendido (p. 33/34 e 110) em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Nada nos autos indica que sejam provenientes de trabalho lícito.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA